

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5213/2531

บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด
นายวิทยา ตั้งพรประเสริฐ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 47

คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ว่า คดียังฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ถอดฝาคกรอบหลอดแก้ว หรือมีส่วนร่วมกับผู้อื่นถอดฝาคกรอบหลอดแก้ว หรือเป็นผู้ซ่อมแซมพนักงานที่ไม่ได้ร่วมนัดหยุดงานนั้น หมายความว่าไม่มีเหตุที่ผู้ร้องจะไม่ไว้วางใจผู้คัดค้าน ทั้งไม่เชื่อว่าผู้คัดค้านจะไม่สามารถทำงานร่วมกับลูกจ้างอื่น เป็นคำวินิจฉัยที่ตรงตามประเด็นแห่งคดีซึ่งกำหนดไว้ว่า มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่แล้ว

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ตามพฤติการณ์ต่าง ๆ คดียังฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ถอดฝาคกรอบหลอดแก้ว หรือมีส่วนร่วมกับผู้อื่นถอดฝาคกรอบหลอดแก้วดังกล่าว และการที่ผู้คัดค้านเข้าร่วมกับพวกนัดหยุดงานก็เป็นการนัดหยุดงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าคดีมีประเด็นที่จะต้องพิเคราะห์เหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้หรือไม่ ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถึงขนาดที่ผู้ร้องสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 47 นั้น เป็นการอุทธรณ์ได้เพียงการรับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุและพฤติการณ์เกี่ยวกับการที่ผู้ร้อง

เลิกจ้างผู้คัดค้าน อันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 94

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและ
เป็นกรรมการลูกจ้างกับเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ
สยาม ต่อมามีการนัดหยุดงานเป็นเหตุให้พนักงานเกิดการแตกแยกเป็น ๒ ฝ่าย หลัง
จากการนัดหยุดงานสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ร้องได้มอบหมายให้พนักงานที่นัดหยุดงานเข้า
ปฏิบัติงาน แต่ผู้ร้องไม่สามารถมอบหมายงานให้ผู้คัดค้านทำได้จึงขออนุญาตเลิกจ้าง
ผู้คัดค้าน โดยผู้ร้องยินยอมจ่ายเงินตามสิทธิที่พึงได้ตามระเบียบของผู้ร้องและจ่ายค่า
ชดเชยตามกฎหมายแก่ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของผู้ร้องยังไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้
เลิกจ้างผู้คัดค้าน มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ผู้ร้องอุทธรณ์อย่างยืดยาวและค่อนข้าง
สับสนพอสรุปสาระสำคัญได้ว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องพิเคราะห์เหตุแห่งการเลิกจ้าง
ของผู้ร้องว่ามีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้หรือไม่ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวไม่จำต้องถึงขนาดที่ผู้ร้องสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕
ข้อ ๔๗ สำหรับกรณีของผู้ร้องได้ความตามคำนายวิบูลย์และนายมงคลพยานของผู้

ร้องว่าในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เวลา ๑๘ นาฬิกา พยานได้ตรวจพบว่าฝาคกรอบ
หลุดแกวสำหรับตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องของเครื่องป้อนซานอ้อยถูกถอดออก
และฝาคกรอบหายไป ทำให้น้ำมันเครื่องไหลลงพื้นประมาณ ๑๒ ลิตร จากการตรวจ
สอบระยะเวลาการไหลของน้ำมันเครื่องดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ ๑๔ ชั่วโมง ซึ่ง
อยู่ในกะที่ผู้คัดค้านทำงานที่ชั้น ๔ บริเวณที่ฝาคกรอบหลุดแกวถูกถอดไป ได้ความ
จากนายมนตรีหัวหน้ากะของผู้คัดค้านว่าในกะที่ผู้คัดค้านทำงานในช่วงเวลาที่ฝาค
กรอบหลุดแกวดังกล่าวถูกถอดไปนั้น ได้ขึ้นมาตรวจงานที่บริเวณชั้น ๔ ไม่เห็นผู้
คัดค้านนั่งอยู่ในห้องทำงาน ทั้งยังได้ความจากนายไพบุลย์และนายกิตติพยานของผู้
ร้องอีกว่า หลังจากการนัดหยุดงานยุติแล้วผู้ร้องและบริษัทในเครืออีก ๒ บริษัทได้ทะ
ยอยรับพนักงานที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงาน ที่รับมาเป็นรุ่นแรกไม่มีปัญหาแต่อย่าง
ใด แต่ที่รับเข้ามาเป็นรุ่นที่ ๒ ปรากฏว่ามีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างพนักงานที่นัด
หยุดงานกับพวกที่ไม่ได้นัดหยุดงานโดยกลุ่มที่นัดหยุดงานเปรียบเปรยว่า พวกที่ไม่
ได้นัดหยุดงานเป็นสุนัขรับใช้และพูดเรื่องอื่น ๆ ในทำนองก้าวร้าวเมื่อสอบถามความ
เห็นแล้วพนักงานที่ลงมติ ๘๖ คน มีมติไม่ได้รับผู้คัดค้านกับพวกกลับเข้าทำงาน ๘๐
เสียง กรณีจึงมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่ผู้ร้องจะไม่ไว้วางใจผู้คัดค้าน ไม่สามารถ
ให้ผู้คัดค้านทำงานกับผู้ร้องต่อไปได้จึงชอบที่จะขออนุญาตเลิกจ้างได้ พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าปัญหาที่ผู้ร้องอุทธรณ์ขึ้นมานี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ตาม
พฤติการณ์ต่าง ๆ คดียังฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ถอดฝาคกรอบหลุดแกว หรือมีส่วน
ร่วมกับผู้อื่นถอดฝาคกรอบหลุดแกวดังกล่าวโดยศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยด้วยว่า
การที่ผู้คัดค้านเข้าร่วมกับพวกนัดหยุดงานก็เป็นการนัดหยุดงานโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ร้องจะอ้างว่าผู้คัดค้านไม่สามารถทำงานร่วมกับลูกจ้างที่มีได้ร่วมนัดหยุด
งานอีกต่อไป เพราะระหว่างมีการนัดหยุดงานนั้น คนงานที่นัดหยุดงานได้ตะโกน
ข่มขู่คนงานที่มีได้นัดหยุดงาน ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ตะโกนหรือเป็นผู้ข่มขู่
ลูกจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ร้องยังไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้

คัดค้านได้ เหตุนี้ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นเรื่องโต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุและพฤติการณ์เกี่ยวกับการที่ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านอันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้ร้องอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างว่า ผู้ร้องไม่มีความไว้วางใจและไม่สามารถจะให้ผู้คัดค้านทำงานกับผู้ร้องต่อไปได้เพราะในช่วงเวลาที่ผู้คัดค้านเข้ากะทำงานได้มีการถอดเครื่องอุปกรณ์ของเครื่องป้อนซานอ้อยของผู้ร้อง เพื่อให้เครื่องจักรเสียหายและผู้ร้องได้สำรวจความเห็นของพนักงานกลุ่มที่ไม่ได้นัดหยุดงานแล้ว พนักงานมีความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้คัดค้านได้ ไม่ได้อ้างเหตุว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ถอดฝาครอบหลอดแก้วของเครื่องป้อนซานอ้อยหรือมีส่วนร่วมกับผู้อื่นถอดฝาครอบหลอดแก้ว หรือเป็นผู้ข่มขู่พนักงานที่ไม่ได้ร่วมนัดหยุดงาน คำสั่งของศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ เพราะมิได้วินิจฉัยเหตุแห่งการเลิกจ้างให้ตรงตามประเด็นแห่งคดีนั้น เห็นว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางตามที่กล่าวข้างต้นก็หมายความว่า ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องจะไม่ไว้วางใจผู้คัดค้านทั้งไม่เชื่อว่าผู้คัดค้านจะไม่สามารถทำงานร่วมกับลูกจ้างอื่นนั่นเอง ศาลแรงงานจึงวินิจฉัยตรงตามประเด็นแห่งคดีที่กำหนดไว้ว่า มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่แล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานุช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ